

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 974/2532

นางจิตติมา มุลกุล

โจทก์

นางสื้อฝ้าย มาตรักษา

จำเลย

นางสื้อฝ้าย มาตรักษา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (5), มาตรา 75, มาตรา 140 (3), มาตรา 247, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้รับฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 โดยส่งหมายแจ้งวันนัดให้ทนายจำเลยทราบโดยชอบแล้ว จึงต้องถือว่าจำเลยทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วตั้งแต่วันที่ศาลอ่าน การที่ทนายจำเลยไม่ได้แจ้งวันนัดให้จำเลยทราบไม่ใช่เหตุที่จะมาอ้างได้เพราะทนายความย่อมเป็นคู่ความด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(11) อยู่แล้ว เมื่อนับถึงวันนี้เป็นเวลาเกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงไม่อาจรับฎีกาของจำเลยได้ ให้ยกคำร้องและสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจำเลยเห็นว่า ลำพังเพียงแต่ทนายจำเลยทราบวันนัดฟังคำพิพากษาแล้วไม่ไปศาลยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วตามกฎหมาย เพราะจำเลยยังไม่ได้ทราบและไม่ได้รับแจ้งจากทนายจำเลยให้ไปศาลในวันดังกล่าวแต่อย่างใด จำเลยเพิ่งทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2532 ซึ่งเป็นวันที่เจ้าพนักงานศาลไปส่งคำบังคับให้จำเลย ดังนั้น เมื่อนับจากวันที่ 21 มกราคม 2532 จนถึงวันที่จำเลยยื่นฎีกายังอยู่ในระยะเวลาที่จะยื่นฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 174)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากอาคารพิพาทของโจทก์ซึ่ง
ปลูกอยู่บนที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1174 ตำบลเกาะยาวน้อยกิ่งอำเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา และส่งมอบให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยห้ามจำเลยและบริวารเข้าไป
เกี่ยวข้องกับอาคารพิพาทอีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือน
ละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจาก
อาคารดังกล่าวเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้รับฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง และสั่งไม่
รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 152,151)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 157)

คำสั่งศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 โดย
ส่งหมายแจ้งวันนัดให้ทนายจำเลยทราบโดยชอบแล้ว จึงต้องถือว่าจำเลยทราบคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วตั้งแต่วันดังกล่าวการที่ทนายจำเลยไม่ได้แจ้งวันนัดให้
จำเลยทราบ ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย จำเลยยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนด
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้วให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่งศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 โดย
ส่งหมายแจ้งวันนัดให้ทนายจำเลยทราบโดยชอบแล้ว จึงต้องถือว่าจำเลยทราบคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วตั้งแต่วันดังกล่าวการที่ทนายจำเลยไม่ได้แจ้งวันนัดให้

จำเลยทราบ ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย จำเลยยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนด
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้วให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ประมาณ ช้นชื่อ-มานโซ เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>